



P U T U S A N

Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Anak:

Nama : **JUNIOR MATIUS RUATAKUREI alias BULE;**
Tempat Lahir : Ronggaiwa;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/8 Januari 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Kampung Ronggaiwa, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Jalan Moh. Hatta, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JUNIOR MATIUS RUATAKUREI alias BULE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025



dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak JUNIOR MATIUS RUATAKUREI alias BULE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan Anak tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Sandwich rasa coklat;
 2. 5 (lima) *pieces* Biskuit Roma Kelapa;
 3. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa coklat *cream*;
 4. 4 (empat) *pieces* Roma Sandwich rasa kacang;
 5. 5 (lima) *pieces* Roma Sari Gandum rasa coklat;
 6. 3 (tiga) *pieces* Biskuit UBM Chory rasa coklat stroberi;
 7. 4 (empat) *pieces* Biskuit UBM rasa coklat;
 8. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Malkist rasa abon;
 9. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa pisang *cream*;
 10. 10 (sepuluh) *pieces* Rokok Nation Bold;
 11. 20 (dua puluh) *pieces* Mie Sedaap Instant rasa soto;
 12. 25 (dua puluh lima) *pieces* Biskuit rasa coklat;
 13. 100 (seratus) *pieces* Energen Sereal rasa coklat;
 14. 10 (sepuluh) *pieces* Kopi ABC Mocca;
 15. 55 (lima puluh lima) Bigger Better rasa coklat;
 16. 35 (tiga puluh lima) *pieces* Beng-Beng rasa coklat;
 17. 70 (tujuh puluh) *pieces* permen Hot-Hot Bali;
- Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker dan Saksi Korban Nurlia;
18. 1 (satu) buah kapak;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru tanggal 11 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak JUNIOR MATIUS RUATAKUREY alias BULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan Anak berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura pada Pos BAPAS Serui selama masa percobaan tersebut untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan secara berkala;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Sandwich rasa coklat;
 2. 5 (lima) *pieces* Biskuit Roma Kelapa;
 3. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa coklat *cream*;
 4. 4 (empat) *pieces* Roma Sandwich rasa kacang;
 5. 5 (lima) *pieces* Roma Sari Gandum rasa coklat;
 6. 3 (tiga) *pieces* Biskuit UBM Chory rasa coklat stroberi;
 7. 4 (empat) *pieces* Biskuit UBM rasa coklat;
 8. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Malkist rasa abon;
 9. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa pisang *cream*;
 10. 10 (sepuluh) *pieces* Rokok Nation Bold;
 11. 20 (dua puluh) *pieces* Mie Sedaap Instant rasa soto;
 12. 25 (dua puluh lima) *pieces* Biskuit rasa coklat;
 13. 100 (seratus) *pieces* Energen Sereal rasa coklat;
 14. 10 (sepuluh) *pieces* Kopi ABC Mocca;
 15. 55 (lima puluh lima) Bigger Better rasa coklat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 35 (tiga puluh lima) *pieces* Beng-Beng rasa coklat;

17. 70 (tujuh puluh) *pieces* permen Hot-Hot Bali;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker;

18. 1 (satu) buah kapak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Pid.SUS-Anak/2025/PT JAP tanggal 13 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru tanggal 11 September 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JUNIOR MATIUS RUATAKUREI alias BULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan Anak berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura pada Pos BAPAS Serui selama masa percobaan tersebut untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan secara berkala;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Sandwich rasa cokelat;
2. 5 (lima) *pieces* Biskuit Roma Kelapa;
3. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa cokelat *cream*;
4. 4 (empat) *pieces* Roma Sandwich rasa kacang;
5. 5 (lima) *pieces* Roma Sari Gandum rasa cokelat;
6. 3 (tiga) *pieces* Biskuit UBM Chory rasa cokelat stroberi;
7. 4 (empat) *pieces* Biskuit UBM rasa cokelat;
8. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Malkist rasa abon;
9. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa pisang *cream*;
10. 10 (sepuluh) *pieces* Rokok Nation Bold;
11. 20 (dua puluh) *pieces* Mie Sedaap Instant rasa soto;
12. 25 (dua puluh lima) *pieces* Biskuit rasa cokelat;
13. 100 (seratus) *pieces* Energen Sereal rasa cokelat;
14. 10 (sepuluh) *pieces* Kopi ABC Mocca;
15. 55 (lima puluh lima) Bigger Better rasa cokelat;
16. 35 (tiga puluh lima) *pieces* Beng-Beng rasa cokelat;
17. 70 (tujuh puluh) *pieces* permen Hot-Hot Bali;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker;

18. 1 (satu) buah kapak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sru yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 28 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen melalui Surat Tercatat tanggal 14 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 28 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* lebih rendah dibanding tuntutan dari Penuntut Umum sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara substansi adalah diluar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa pada tahap kasasi sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Aldi, Saudara Demi (DPO) dan Saudara Manembor (DPO) telah mengambil barang-barang di kios milik Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker yang beralamat di depan Pelabuhan Serui di Jalan Pangeran Diponegoro, Distrik Yapen

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025



Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 02.00 WIT;

- Bahwa awalnya ketika Anak sedang duduk-duduk di sebuah rumah temannya bersama Saksi Aldi, Saudara Demi dan Saudara Manembor (yang keduanya dalam proses pencarian orang/DPO), kemudian Saudara Manembor (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah itu semuanya pergi menuju ke arah Pelabuhan. Setelah tiba disekitar area Pelabuhan Serui mereka melihat sebuah kios milik Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker sebagai target pencurian;
- Bahwa Saudara Manembor (DPO) membagi tugas dengan mengatakan "Dara tong bongkar kios ini ka" seketika itu juga Anak dan Saudara Manembor (DPO) langsung memanjat dan mencungkil atap kios yang terbuat dari seng dengan menggunakan kapak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak sedangkan Saksi Aldi dan Saudara Demi (DPO) memantau situasi di sekitar area kios;
- Bahwa setelah merusak atap dan berhasil masuk ke dalam kios selanjutnya Anak masuk mengambil barang dalam kios dengan cara Anak memberikan barang-barang tersebut dengan mengoper kepada Saudara Manembor (DPO) yang berada di atas atap kios, selanjutnya diberikan kepada Saksi Aldi dan Saudara Demi (DPO) yang telah menunggu di area luar kios;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Aldi, Saudara Demi (DPO) dan Saudara Manembor (DPO), Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker telah kehilangan barang-barang yang berada di dalam kios berupa:
 1. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Sandwich rasa coklat;
 2. 5 (lima) *pieces* Biskuit Roma Kelapa;
 3. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa coklat *cream*;
 4. 4 (empat) *pieces* Roma Sandwich rasa kacang;
 5. 5 (lima) *pieces* Roma Sari Gandum rasa coklat;
 6. 3 (tiga) *pieces* Biskuit UBM Chory rasa coklat stroberi;
 7. 4 (empat) *pieces* Biskuit UBM rasa coklat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025



8. 10 (sepuluh) *pieces* Roma Malkist rasa abon;
9. 5 (lima) *pieces* Biskuit Hock Guan rasa pisang *cream*;
10. 10 (sepuluh) *pieces* Rokok Nation Bold;
11. 20 (dua puluh) *pieces* Mie Sedaap Instant rasa soto;
12. 25 (dua puluh lima) *pieces* Biskuit rasa cokelat;
13. 100 (seratus) *pieces* Energen Sereal rasa cokelat;
14. 10 (sepuluh) *pieces* Kopi ABC Mocca;
15. 55 (lima puluh lima) Bigger Better rasa cokelat;
16. 35 (tiga puluh lima) *pieces* Beng-Beng rasa cokelat;
17. 70 (tujuh puluh) *pieces* permen Hot-Hot Bali;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut kondisi atap kios milik Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker mengalami kerusakan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin mengambil barang-barang dari pemilik kios;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Saksi Korban Yonas Sawaki, S.E., alias Maker selaku pemilik kios mengalami kerugian sekitar Rp5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa korban memaafkan perbuatan Anak akan tetapi meminta untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dirasa tepat dan adil bagi Anak maka alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan secara hukum oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **14 November 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 12079 K/Pid.Sus/2025